

0008411-24.2020.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... quando caiu na rede a ocorrência de roubo em posto de gasolina. Quando estava próximo do local, alguns dos indivíduos se evadiram e deixaram cair uma moto e arma de fogo. Outras pessoas que nada tinham a ver com o roubo pegaram a arma, o capacete e se evadiram. Eles teriam roubado os próprios ladrões. Eles não tem nada a ver com o roubo.

Por fim, o réu, em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008411-24.2020.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 1072/2020 - 6º Distrito Policial de Santo André, 2071032/2020 - 6º Distrito Policial de Santo André, 1072/2020 - 6º Distrito Policial de Santo André

Autor :

Justiça Pública

Réu:

Ezequiel Luiz Santos de Jesus

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Ezequiel Luiz Santos de Jesus, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, § 2º, II e § 2º- A, c.c. art.14, II, c.c. Art. 311, c.c. Art. 70, todos do Código Penal, porque no dia 15/03/2020, por volta das 21h10min, na Rua Rio Grande, nº 272, Vila Homero Thon, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com Jeferson Lorena Tomaz e outras duas pessoas não identificadas, tentaram subtrair, para si, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, a motocicleta da marca Ducati Diavel, placas EXG 7525, pertencente a René William da Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias as suas vontades. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado juntamente com Jefferson Lorena Tomaz adulteraram sinal de identificação da motocicleta da marca Honda/CG,

placa DGY-5008/São Paulo.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: Apurou-se que os denunciados e mais duas pessoas desconhecidas planejaram a prática do assalto, mediante o emprego de duas motocicletas e armas de fogo, tendo como objetivo a subtração de outra motocicleta. Para a empreitada criminoso, os denunciados adulteraram a placa da motocicleta da marca Honda/CG, placa DGY-5008/São Paulo, com o uso de fita isolante, restando com o emplacamento DGY-5808/São Paulo. O objetivo era dificultar a elucidação da autoria na hipótese de anotação da placa pelas vítimas ou transeuntes. Após, os denunciados conduziram a motocicleta constando a placa adulterada DGY-5808/São Paulo, enquanto os outros dois comparsas conduziam uma motocicleta diversa. Quando eles avistaram a vítima Rene estacionando sua motocicleta no posto de combustível e desembarcando na companhia da vítima Edineia, decidiram praticar o roubo. Assim, rapidamente, realizaram a abordagem, anunciaram o assalto, exibiram as armas de fogo e exigiram a entrega da chave da motocicleta. Neste momento, policiais compareceram no local e deram voz de prisão, impedindo a consumação. Os denunciados e seus comparsas iniciaram a fuga. Os comparsas lograram êxito na fuga mediante a condução da motocicleta usada no roubo. Os denunciados também iniciaram a fuga na condução da motocicleta usada no roubo, mas caíram. Eles rapidamente se levantaram e lançaram ao solo o capacete e a arma de fogo. Depois, eles deram continuidade na fuga correndo, mas não obtiveram sucesso e foram detidos. Os denunciados EZEQUIEL e JEFFERSON confessaram a autoria do roubo no interrogatório policial.

A denúncia foi recebida 24/04/2020 (fls.167/171), o réu foi citado (fls.363), apresentou resposta à acusação (fls.366) sendo indeferida a absolvição sumária (fls. 368/370).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos a vítima, testemunha e em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelos delitos descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provadas pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls.4), termo de ocorrência (fls.5/12), laudos periciais das armas (fls.134/137 e 138/141), laudo pericial do local (fls.142/156) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação ao crime de tentativa de roubo também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A vítima Rene, em juízo, declarou que parou para abastecer a motocicleta no posto quando 4 indivíduos em duas motocicletas apareceram. Um lhe abordou e o outro abordou a sua esposa. Foi tudo muito rápido. Eles foram presos no local. Os rapazes que foram presos eram os que tentaram roubá-lo. Foi exibida arma de fogo. Os dois estavam armados, tanto o que o abordou como o que abordou sua esposa. Parecia que o réu queria o capacete de sua esposa. Eles estavam de capacete, mas no momento da abordagem tiraram o capacete, razão pela qual visualizou o rosto. Foi abordado na bomba com arma e pediu a chave da moto. A moto não liga com chave, mas sim, por partida elétrica. Não conseguiram subir na moto.

A vítima Edneia, em juízo, declarou que o rapaz que aparece na tela realizou a abordagem. Parou no posto para abastecer e o réu e os outros rapazes vieram. Ele estava armado. Ele não chegou a lhe pedir nada. Pediram para seu marido a moto. A polícia chegou e eles foram presos em flagrante. O outro rapaz abordou seu marido. Eles eram em 4 rapazes, em duas motos. Ficou com medo.

A testemunha Victor disse estava em patrulhamento quando caiu na rede a ocorrência de roubo em posto de gasolina. Quando estava próximo do local, alguns dos indivíduos se evadiram e deixaram cair uma moto e arma de fogo. Outras pessoas que

nada tinham a ver com o roubo pegaram a arma, o capacete e se evadiram. Eles teriam roubado os próprios ladrões. Eles não tem nada a ver com o roubo.

Por fim, o réu, em seu interrogatório, permaneceu em silêncio.

Inicialmente, com relação ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, a absolvição é de rigor.

Tal artigo dispõe a seguinte conduta típica: adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996). Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996).

Em tal dispositivo legal, os verbos nucleares, são as ações "adulterar" e "remarcar". Na primeira, compreende-se a falsificação, a mudança, a modificação, a alteração, a contrafação de sinal identificador do veículo. Já a segunda supõe a ideia de nova marcação ou de substituição (total ou parcial) do número ou do sinal. Logo, é imprescindível, que o resultado venha carregado de permanência ou definitividade. Desta forma, a mera aposição de fita adesiva na placa não permite uma alteração definitiva do sinal identificador. Não se trata de uma adulteração e muito menos de remarcação. Afinal, não há modificação efetiva do sinal. Tanto é verdade, que a simples retirada do papel, como o verificado no caso em apreço, já seria suficiente para revelar a numeração correta.

Neste sentido:

Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando a condenação do apelado. Inviabilidade. Falsificação grosseira, facilmente perceptível, que permite a pronta identificação da numeração correta. Adulteração deveras rudimentar, mediante a inserção de fita adesiva sobre algarismos.

Escorreito reconhecimento de atipicidade da conduta. Absolvição mantida. Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0073272-47.2018.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020).

No caso em apreço, a precariedade e a temporariedade da alteração restaram evidentes. Tais circunstâncias não se amoldam ao sentido e ao alcance dos verbos estruturantes do tipo penal, os quais, como assinalado, exigem permanência em seus efeitos. Portanto, reconheço a atipicidade.

No que tange a infração penal de tentativa de roubo esta restou evidenciada.

As vítimas René e Edneia reconheceram os réus e ainda narraram com detalhes como ocorreram os fatos. E em se tratando-se de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância.

Neste sentido:

Apelações Roubo circunstanciado, receptação e corrupção de menores Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos Pedidos de absolvição por falta de provas Impossibilidade Materialidade e autoria comprovadas Vítima que, em sede policial, reconheceu os autores do roubo e, em juízo, narrou com detalhes a empreitada criminosa. Palavra da vítima que se reveste de especial importância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade Policiais militares que ratificaram os termos da acusação Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade Prova oral harmônica e coesa Descabida a alegada ausência de dolo para a receptação, pois, em crimes patrimoniais, a apreensão do produto do crime com o acusado é elemento probatório de suma importância, notadamente quando não se demonstra o desconhecimento da origem espúria da "res" Corrupção de menores enquanto crime formal, que prescinde de prova da efetiva corrupção da criança ou adolescente Súmula 500 do STJ Mantida a condenação Pedidos subsidiários Acolhimento parcial Penas-bases que demandam reparos. Reduzidas as penas definitivas de ambos os corréus Recursos parcialmente providos. Apelo ministerial. Pedido de fixação do regime inicial fechado para o corréu C.H.C.L.S. Não acolhimento Corréu primário e sem circunstâncias judiciais desfavoráveis Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1503247-46.2019.8.26.0228; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2021; Data de Registro: 14/04/2021).

Ademais, o réu e Jefferson foram presos, em flagrante, na ocasião dos fatos na presença das vítimas.

No mais, os laudos periciais das armas (fls.134/137 e 138/141) atestam que elas estavam aptas para disparos.

Portanto, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou a conduta delituosa descrita na denúncia.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o acusado é primário); conduta social(nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime(normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente as atenuantes da menoridade de 21 anos, na ocasião dos fatos (18/03/2001) e a confissão, contudo, deixo de reduzir a pena, uma vez que esta já foi fixada no mínimo legal, não podendo ficar aquém de tal patamar nesta fase, em conformidade com o Enunciado da Sumula 231 do STJ.

Na terceira fase de aplicação de pena, presentes as causas de aumento do concurso de pessoas e arma de fogo, as quais restaram evidenciadas pelas palavras das vítimas e testemunhas e laudos periciais já citados,logo, em que pese presentes duas causas de aumento, aplico apenas a prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por força no disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao dispor que, concurso de causa de aumento previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente, assim, a pena passa a 6 anos e 8 meses de reclusão e o pagamento de 16 dias multa.

Presente a causa de diminuição de pena relativa a tentativa, assim, tendo em vista o iter criminis percorrido, vez que os agentes já haviam abordado e rendido as vítimas, anunciado o roubo com armas de fogo empunho e exigido a entrega das chaves da motocicleta, momento em que chegaram os policiais, impedindo a consumação. O crime, portanto, não se distanciava da consumação, razão pela qual reduzo a pena em 1/2, passando a 3 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 8 dias-multa, a qual torno-a definitiva.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial semiaberto, uma vez que a tentativa de roubo foi cometida com emprego de arma de fogo, por quatro agentes, enquanto as vítimas estavam em um posto de gasolina, no período noturno, portanto, a gravidade concreta do delito, permitem a fixação do regime prisional mais gravoso, uma vez que confere aos fatos maior reprovabilidade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu Ezequiel Luiz Santos de Jesus, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c.c. Art. 14, II, a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e o pagamento de 8 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa. E absolver o acusado do delito previsto no art. 311, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III do CPP.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu solto durante o feito, não estando presentes neste momento os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comuniquem-se as vítimas do teor desta

sentença.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 22 de novembro de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA